

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 730/2536 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด โจทก์
บริษัท ไทย ทักษิณ จำกัด กับพวก จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 148 (3)

แม้ศาลจะสืบพยานหลักฐานไปแล้วก็ตาม แต่เมื่อมีคำพิพากษาให้ยกคำฟ้อง ศาลก็สามารถใช้ดุลพินิจพิพากษายกฟ้องโดยไม่ตัดสินคดีโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมาขึ้นใหม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ในวงเงิน 4,000,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันที่ยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันในวงเงินดังกล่าว เมื่อครบกำหนดชำระต้นเงินและดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์ทวงถามและบอกกล่าวบังคับจำนองแล้ว จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้บังคับจำนอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยทบต้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2528 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2531(วันฟ้อง) เพราะไม่มีการเดินสะพัดทางบัญชี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปีโดยไม่นำสืบว่ามีสิทธิคิดได้ตามกฎหมาย ดอกเบี้ยที่โจทก์คิดแต่ละยอดจึงเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นโมฆะ วันที่ 28 มิถุนายน 2525 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ แต่บัญชีเอกสารที่โจทก์นำมาแสดงนั้นปรากฏรายการในการเดินบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2526 จึงไม่มีหลักฐานในการคำนวณยอดเงินที่จำเลยที่ 1 เบิกเกินบัญชีและยอดเงินที่จำเลยที่ 1 นำเข้าบัญชี เพื่อคำนวณต้นเงินที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระเพื่อให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบโจทก์ได้ พิพากษายกฟ้อง แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องคดีใหม่ภายในอายุความ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ประเด็นที่จะวินิจฉัยในชั้นนี้จึงมีว่าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องคดีใหม่ภายในอายุความนั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 บัญญัติว่า "คดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว ห้ามมิให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

ฯลฯ

(3) เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกคำฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่นภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ" เห็นว่า ในกรณีที่ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ยกฟ้องโจทก์

นั้น มาตรา 148(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บัญญัติรับรองให้ ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งด้วยว่าไม่ตัดสินโทษทัณฑ์ที่จะนำคำฟ้องมาขึ้นใหม่ภายในอายุ ความ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือวางกฎเกณฑ์ไว้ว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าว ได้ภายในเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์อย่างไร จึงเป็นอำนาจทั่วไปของศาลที่จะใช้ดุลพินิจ วินิจฉัยสั่งได้แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร ฉะนั้น แม้คดีนี้ศาลชั้นต้นจะสืบพยานหลัก ฐานไปแล้วก็ตามแต่เมื่อมีคำพิพากษาให้ยกคำฟ้องศาลชั้นต้นก็สามารถใช้ดุลพินิจ พิพากษายกฟ้องโทษทัณฑ์โดยไม่ตัดสินโทษทัณฑ์ที่จะนำคำฟ้องมาขึ้นใหม่ได้คำพิพากษา ศาลล่างทั้งสองชอบแล้วฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 เป็นบทบัญญัติที่ห้ามคู่ความมิ ให้นำคดีมาฟ้องร้องกันอีกในประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยถึงที่สุดไปแล้วทั้งนี้ก็โดยมุ่ง หมายมิให้คู่ความรื้อฟื้นคดีที่เคยพิพาทกันมาและศาลได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วในคดี ก่อนมาฟ้องร้องกันใหม่อีก กฎหมายจึงบัญญัติห้ามไว้โดยถือว่าเป็นฟ้องซ้ำ ปัญหาว่า คำฟ้องเป็นฟ้องซ้ำหรือไม่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ศาลมีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง เมื่อเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องมีคู่ความฝ่ายใดร้องขอ แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นอยู่ 3 ประการ คือในมาตรา 148(1),(2) และ (3) ที่ให้ฟ้องใหม่ได้โดยไม่ถือว่าเป็นฟ้องซ้ำ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้โดยตรงคือมาตรา 148(3) ซึ่งบัญญัติว่า "เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมาขึ้นใหม่ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่นภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ" ซึ่งเคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติในมาตรานี้ไว้บ้าง เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1048/2492 เป็นคดีฟ้องขอให้รับรองว่าเป็นบุตรของชายชู้ เมื่อศาลสั่งรับรองแล้ว ก็อาจกล่าวไว้ในคำพิพากษาว่า คำพิพากษานั้นไม่ตัดสิทธิชายซึ่งเป็นสามีของมารดาเด็กจะว่ากล่าวเป็นคดีขึ้นใหม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 468/2494 วินิจฉัยว่า กรณีที่ฟ้องโจทก์บรรยายข้อความผิดพลาด ซึ่งเป็นความผิดพลาดของทนาย แม้ศาลจะพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุฟ้องผิด ศาลก็มีอำนาจที่จะอนุญาตไว้ในคำพิพากษาว่าไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องร้องว่ากล่าวเป็นคดีใหม่ให้ตรงกับความจริงได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 436/2520 วินิจฉัยว่า หนังสือสัญญาการประมูลเงินแชร์มีมูลกรณีเนื่องจากการเล่นแชร์อันเป็นมูลหนึ่งอย่างหนึ่งบังคับได้แม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเมื่อโจทก์ฟ้องเรื่องเงินกู้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 ศาลไม่อาจบังคับจำเลยตามมูลหนี้ดังกล่าวได้ เพราะการเล่นแชร์ไม่เป็นการกู้เงินต้องพิพากษายกฟ้องแต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ฟ้องตามมูลหนี้ที่ถูกต้องใหม่ภายในอายุความ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3351/2527 วินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องคดีไม่ถูกต้องไม่ได้คิดแยกยอดเงินที่ควรได้รับนับจากจำเลยขอเปิดบัญชีกระแสรายวันจนถึงวันทำสัญญาขอกู้เบิกเงินเกินบัญชีไว้ว่าเป็นยอดเงินเท่าใด ปรากฏว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คหลายร้อยฉบับ และโจทก์จ่ายเงินเกินบัญชีให้ไปซึ่งศาลไม่มีหน้าที่จะต้องคิดยอดเงินดังกล่าวให้โจทก์ เป็นหน้าที่ของโจทก์จะต้องคิดมาให้ถูกต้องไว้ในคำฟ้องเพื่อให้โอกาสจำเลยตรวจสอบโต้แย้งว่าคิดถูกต้องหรือไม่ ดังนี้ศาลชอบที่จะพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งหมดโดยให้โจทก์นำ

คำฟ้องมาขึ้นใหม่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ คำพิพากษาศาลฎีกาที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างมิได้วางหลักเกณฑ์ไว้เลยว่า กรณีใดที่ศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ยกฟ้องโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมาขึ้นใหม่เป็นแต่เพียงการวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละคดี แต่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 730/2536 ได้วินิจฉัยและวางกฎเกณฑ์ไว้ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148(3) นั้นเป็นอำนาจทั่วไปของศาลที่จะใช้ดุลพินิจวินิจฉัยสั่งได้แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรซึ่งเป็นอำนาจที่กว้างมาก และหากศาลใช้อำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าวมากเท่าใดก็ย่อมส่งผลให้คดีที่ศาลได้พิจารณาพิพากษาไปแล้วย้อนกลับมาสู่ศาลมากขึ้นตามลำดับทั้งปัญหาเรื่องการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยโจทก์อ้างว่าเรียกได้ตามประกาศของทางราชการนั้น ก็เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกา วินิจฉัยไว้หลายฉบับว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่โจทก์จะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบ พิสูจน์เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 650/2532 วินิจฉัยว่า ประกาศของกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราดอกเบี้ยเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อกฎหมาย โจทก์ต้องนำสืบเมื่อโจทก์ไม่สืบ โจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยเกินไปจากอัตราปกติที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งตอนหนึ่ง ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า "ประกาศของทางราชการในลักษณะเช่นนี้หาใช่ข้อกฎหมายอัน เป็นเรื่องที่ศาลจะรับรู้เองได้ไม่แต่เป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่ง ที่คู่ความมีหน้าที่จะต้อง นำสืบเมื่อทางพิจารณาโจทก์ไม่สืบแสดงให้ความข้อนี้ปรากฏ ทั้งมิใช่เป็นข้อเท็จจริงที่ ศาลรับรู้ได้เองแล้วเช่นนี้ คดีจึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้ถึงอัตราร้อย ละ 20 ต่อปี..." จะเห็นได้ว่าเมื่อโจทก์กล่าวอ้างข้อเท็จจริงในเรื่องอัตราดอกเบี้ย สนับสนุนคำฟ้องของตนแต่ไม่นำสืบข้อเท็จจริงดังกล่าวโจทก์ก็ต้องแพ้คดีในส่วน ของดอกเบี้ยซึ่งโจทก์จะนำคดีดังกล่าวมาฟ้องต่อศาลเพื่อนำพยานหลักฐานส่วนนี้มาสืบ พิสูจน์อีกไม่ได้เพราะเป็นฟ้องซ้ำ แต่ในคำพิพากษานี้โจทก์สามารถนำคำฟ้องมา ขึ้นต่อศาลได้ใหม่โดยผลของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148(3) ทั้ง ๆ ที่การที่ศาลพิพากษายกฟ้อง (เฉพาะในส่วนดอกเบี้ย) ก็สืบเนื่องมาจากความ

บกพร่องที่โจทก์ไม่นำพยานหลักฐานเข้าสืบพิสูจน์เช่นกันหากจะมองว่าการนำหลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้กับกรณีนี้ก็เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ก็คงจะเห็นชัดแล้วเฉพาะฝ่ายโจทก์ แต่หากจะมองฝ่ายจำเลยแล้วก็คงจะเป็นความยากที่จำเลยจะเขียนคำให้การสู้คดีให้ชนะโจทก์ได้ ในเมื่อความบกพร่องในคำฟ้องของโจทก์ก็ดี ความบกพร่องในการนำพยานหลักฐานเข้าสืบพิสูจน์ก็ดี ศาลชั้นต้นได้หยิบยกขึ้นมากล่าวไว้ในคำพิพากษาแล้วทั้งสิ้น เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่ย่อมสามารถปรับปรุงคดีของโจทก์โดยอาศัยคำพิพากษาของศาลในคดีก่อน ในขณะที่ข้อต่อสู้ของจำเลยในคดีใหม่ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อรุณรัตน์ศรีพิเชียร